



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1187/2013/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los treinta días del mes de junio del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excm. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el tribunal de conformidad a lo dispuesto en el art. 109 del RJN, a fin de tratar el expediente caratulado: **"BELLANDO, MARIA ROSA DELIA CONTRA ANSES - PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE JUBILACIÓN ANTICIPADA"**, Expte. N° FPA 1187/2013/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 86, contra la sentencia de fs. 76/85 que, en lo que aquí interesa, hace lugar parcialmente a la acción incoada por la actora y declara inaplicable -por inconstitucional- la resolución N° 884/06 emanada de la accionada ANSES, la que deberá acordar el beneficio jubilatorio a la parte accionante; impone las costas a la accionada, regula honorarios y tiene presente la reserva efectuada por ambas partes.

El recurso se concede a fs. 87. Expresa agravios la demandada a fs. 92/97 y quedan los presentes en estado de resolver a fs. 97 vta.

II- Que agravia a la demandada la declaración de inconstitucionalidad de la resolución 884/06.



Argumenta que el art. 5 de la ley 25994 establece la incompatibilidad entre la jubilación anticipada que crea y la percepción de cualquier otro beneficio, por lo que no puede afirmar el a quo que la Ley 25994 no hace distingos, ya que los hace en forma contundente, pues impide el goce de la prestación que ella misma crea a quienes ya gocen de otro beneficio.

Seguidamente, refiere a la política de inclusión de adultos mayores fijada por el PEN, cita jurisprudencia en apoyo de su postura y alude a la normativa vigente en la materia.

Solicita se revoque la sentencia, con costas en el orden causado conforme el art. 21 de la ley 24463. Mantiene la cuestión federal.

III- Que, la actora interpone acción de inconstitucionalidad contra el Poder Ejecutivo Nacional y la Administración Nacional de la Seguridad Social solicitando se declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del decreto 1451/06 y de la resolución ANSES 884/06, así como de cualquier otra norma, reglamento circular o instructivo que se dictare en consonancia con las citadas y que se ordene a la demandada efectivizar el pago del beneficio de acuerdo a lo establecido en la ley 24476.

Explica que solicitó el beneficio de jubilación ordinaria conforme lo previsto en la ley 24476, el cual le fue otorgado pero el pago fue suspendido por aplicación de la resolución 884/06.

La a quo hizo lugar a la demanda y contra dicha decisión se alza la demandada apelante.

IV- Que, los agravios expresados encuentran adecuada respuesta en lo resuelto por este Tribunal al dictar sentencia en los autos: "LEDESMA, BLASINDA MIRTA CONTRA ANSES SOBRE AMPARO", Expte. N° FPA 22001287/2008, sentencia





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1187/2013/CA1

del 30/10/2013 a tales fundamentos corresponde remitir en honor a la brevedad y cuya copia certificada deberá ser agregada en autos como parte integrativa de la presente.

Consecuentemente corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada, y confirmar la sentencia recurrida.

Voto a esta primera cuestión por la afirmativa.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, LA SRA. JUEZA DE CÁMARA, DRA. CINTIA GRACIELA GOMEZ, DIJO:

Que corresponde rechazar el recurso de interpuesto por la demandada, en su mérito, confirmar la sentencia recurrida, conforme los argumentos vertidos en los autos "LEDESMA, BLASINDA MIRTA CONTRA ANSES SOBRE AMPARO" Expte N° FPA 22001287/2008, sentencia del 30-10-2013, cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Se imponen las costas de la presente instancia en el orden causado (art. 21 de la ley 24463)

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

El Sr. Juez de Cámara Subrogante, Dr. Daniel Edgardo Alonso, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO



Fecha de firma: 30/06/2017
Alta en sistema: 06/07/2017
Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,
Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,



#8359154#182781874#20170706083510205



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1187/2013/CA1

SENTENCIA

Paraná, 30 de junio de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso interpuesto por la demandada, y en su mérito, confirmar la sentencia recurrida, conforme los argumentos vertidos en los autos "LEDESMA, BLASINDA MIRTA CONTRA ANSES SOBRE AMPARO" Expte N° FPA 22001287/2008, sentencia del 30-10-2013, cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Imponer las costas de la presente instancia en el orden causado (art. 21 de la ley 24463)

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO

